

# 前案生效裁判已认定股东出资期限加速到期的， 后案在执行阶段可直接追加该股东为被执行人

—— 韦某执行异议案

## 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院(2023)桂0204执异69号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人(异议人): 韦某

被申请人: 徐某、李某

被执行人: 某传媒公司

## 【基本案情】

某传媒公司成立于2015年12月14日，注册资本为100万元，企业类型为 有限责任公司(自然人投资或控股),该公司现股东为徐某、李某，其二人认 缴的出资额均为50万元，认缴的出资方式均为货币，认缴出资时间均为2036

年12月31日。某传媒公司填报的2021年度报告、2022年度报告显示股东徐某、李某的实缴出资额均为0元。

2020年3月30日，某传媒公司因另案纠纷被法院判决承担还款义务。该案进入强制执行后，执行法院穷尽执行措施发现某传媒公司无财产可供执行，该案终结本次执行程序。后该案债权人认为某传媒公司的股东徐某、李某未实缴出资，遂向执行法院提出异议，申请追加徐某、李某为被执行人。执行法院审查后于2020年12月4日作出执行裁定，裁定追加徐某、李某为被执行人，二人在各自未实缴出资金额50万元的范围内承担责任。后徐某、李某不服提起执行异议之诉。该案经一审、二审审理后认定徐某、李某的认缴出资期限应加速到期，符合追加为被执行人的情形，徐某、李某的诉讼请求均被驳回。

2022年11月10日，柳州市劳动人事争议仲裁委员会作出仲裁裁决，裁决某传媒公司应向韦某支付拖欠工资等共计619800元。后本案进入执行程序，本院进行了财产调查，因未能发现某传媒公司有可供执行的财产，本院于2023年7月12日作出执行裁定，该案终结本次执行程序。2023年9月11日，韦某提出执行异议，申请追加某传媒公司的两名股东徐某、李某为本案被执行人。

### 【案件焦点】

作为被执行人的营利法人之股东出资期限虽尚未届满，但若已有在先案件的生效裁判认定该股东出资期限符合加速到期情形的，后案在执行阶段是否可直接追加该股东为被执行人。

### 【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（以下简称《追加、变更规定》）第十七条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。本案中，某传媒公司经

本院调查后未发现有可供执行的财产，本案已经终结本次执行程序。另徐某、李某作为某传媒公司的股东在另案判决中已经被认定认缴出资期限应加速到期，符合追加为被执行人的情形，且该上述判决生效后，徐某、李某对某传媒公司的出资情况没有变化，其二人的实缴出资仍然为0元。故韦某提出追加徐某、李某为被执行人的申请符合上述司法解释的规定，应当予以支持。

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院依照《追加、变更规定》第十七条、第二十八条、第三十二条之规定，裁定如下：

一、追加徐某、李某为仲裁裁决的被执行人；

二、徐某、李某在其二人尚未缴纳的出资范围内，以仲裁裁决确定的被执行人某传媒公司应履行而未履行的债务为限，对申请执行人韦某承担清偿责任。

### 【法官后语】

股东认缴期限利益与公司债权人债权兑现之间的冲突是我国确立了注册资本认缴制度以来一直存在的问题。执行实务中，未届认缴出资期限的股东滥用期限利益而规避执行，造成公司债权人胜诉利益难以兑现的情况屡见不鲜。

2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《九民纪要》）第六条明确了非破产情形下股东出资加速到期的两种例外情形，明确了诉讼中通过实体审查对未届认缴出资期限的股东加速到期的审查规则。但执行阶段能否适用该条规定直接变更、追加该类股东为被执行人的问题，实务中各地法院做法不一，且基本持谨慎甚至否定态度。

本案系在执行阶段直接追加未届认缴出资期限股东为被执行人的一类特殊情形，亦是执行实践中常见情形。即前案生效裁判中已认定股东出资期限应加速到期，后案在执行阶段是否可直接追加该股东为被执行人？结合本案，笔者认为后案在执行阶段可直接追加该类股东为被执行人。

第一，从证据规则来看，已为人民法院发生法律效力裁判所确认的事实，无需另行举证证实。《追加、变更规定》第十七条规定，在公司财产不足以清偿生效法律文书确定的债务时，申请执行人可以申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东为被执行人。目前执行实务的倾向性意见为未届出资期限而

享有期限利益的股东，不属于上述规定中“未缴纳或未足额缴纳出资的股东”。然而，当前案生效裁判通过实体审查，对股东出资期限应加速到期所依据的相关事实已经司法确认，该事实则属于证据规则中“已为人民法院发生法律效力裁判所确认的事实”，无需通过另案诉讼举证证实而再次寻求司法对该事实的确认。前案中已认定股东出资期限应加速到期的，应当视为该股东丧失期限利益，出资期限已届满，随即符合《追加、变更规定》第十七条规定中“未缴纳或未足额缴纳出资的股东”的情形。

第二，从法理上来看，在执行阶段认定股东出资义务加速到期并不存在法理障碍。其一，能否在执行程序中将某一类型的第三人变更、追加为被执行人，往往是立法者基于程序与实体公正利益衡量的结果。在《追加、变更规定》第十七条已明确将未足额出资的股东纳入被追加的范围，且《九民纪要》第六条已明确出资期限加速到期的情况下，没有理由将加速到期规则排除在执行变更、追加程序之外。其二，在《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》于2014年修改时，未对“未缴纳或未足额缴纳出资的股东”是否包含未届出资期限股东予以明确，《追加、变更规定》在当时亦不宜对该问题表明态度。但在《九民纪要》第六条对此明确规定的情况下，可适当对“未缴纳或未足额缴纳出资的股东”作扩大解释，即在满足《九民纪要》第六条规定的要件时，可将未届出资期限的股东囊括在内。

第三，从实践需求来看，部分法院已开始探索在执行阶段认定股东出资义务加速到期。例如，福建省龙岩市中级人民法院在（2022）闽08民终470号民事判决书中认为，人民法院已穷尽执行措施仍未发现建设工程公司具有可供执行的财产，建设工程公司不能清偿到期债务且公司明显缺乏清偿能力已具备破产原因，但该公司或其债权人未申请破产，人民法院依法可以追加该公司股东作为执行案件的被执行人。

第四，执行部门对是否符合追加情形、追加后股东承担有限责任的范围及执行多案协调更具优势。一方面，对于公司清偿不能的认定，需要借助先诉抗辩权的手段加以认定，也即只有在公司财产确实不足以清偿的情况下，才可以

向作为补充债务人的股东主张权利，执行部门对公司是否确不足以清偿的事实认定更具发言权。另一方面，股东的责任是以认缴出资为限，如果存在多个执行案件，将出现股东对多案债务共同清偿问题，因股东仅在出资限额内承担有限责任，需要执行部门对多案予以统筹协调执行，避免股东超出有限责任重复履行义务。

第五，从效果上来看，在执行阶段追加该类股东，可有效减轻当事人诉累、避免产生大量重复诉讼，节约司法资源，提高执行效率；亦有利于保护债权人的胜诉权益，打击股东滥用期限利益、利用“空壳公司”逃避执行的行为。

本案中，经查询企业公示信息，虽某传媒公司股东的认缴出资期限尚未届满而依法享有期限利益，但徐某、李某已在前案生效判决中被认定其二人的认缴出资期限应加速到期。此种情形下，徐某、李某对某传媒公司的认缴出资期限应当视为已经届满。同时，经过本案审查，确认执行案件经执行程序调查后仍未发现有可供执行的财产并被裁定终结本次执行，且在该另案判决生效后至本案韦某提出执行异议前，徐某、李某对某传媒公司的出资情况没有变化，其二人的实缴出资仍然为0元。故合议庭认为徐某、李某符合被追加为被执行人的情形。

本案讨论了在执行阶段追加未届认缴出资期限股东为被执行人的一种特殊情形，将此种附条件的认缴出资期限加速到期纳入执行变更、追加程序中的裁判思路，为执行阶段直接追加未届认缴出资期限股东为被执行人的制度探析提供了新的参考。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 邓媛 邓承峰

